



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

Fórum Des. Edgar Lassance Cunha. Endereço: Av. Cláudio Sanders, 193 – 3º Andar. Centro, Ananindeua - PA, 67030-325. Telefone: (91) 3201-4961

PROCESSO: 0825625-52.2022.8.14.0006

PARTE REQUERENTE: Nome: JUDITE MENDES DE ARAUJO

Endereço: Rodovia BR-316, Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67113-901

Nome: FRANCISCO ALVES DE SOUSA

Endereço: Rodovia BR-316 Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67113-901

Nome: CÉLIA RAMOS SOUSA BATISTA

Endereço: Rodovia BR-316, Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67113-901

PARTE REQUERIDA: Nome: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES

Endereço: Rodovia Br 316, KM 03,, 1835, Residencial Maria Mendes, Guanabara, ANANINDEUA - PA - CEP: 67110-040

ASSUNTO: [Pagamento em Consignação]

CLASSE: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)

SENTENÇA

Trata-se de **ação de Consignação em Pagamento** ajuizada por **Francisco Alves de Sousa e Judite Mendes de Araújo** em face do **Condomínio do Residencial Maria Mendes**, na qual os autores buscam a consignação de valores que entendem devidos a título de taxas condominiais e encargos, sob a alegação de recusa injustificada do credor em receber os montantes ofertados.

Alegam os autores que: **i)** adquiriram o imóvel situado na cobertura do Bloco C do condomínio em 2005; **ii)** as taxas condominiais sempre foram cobradas de forma igualitária entre todas as unidades; **iii)** divergências entre sua procuradora e a administração condominial dificultaram a regularização dos pagamentos em atraso; **iv)** ao tentarem quitar os valores, o condomínio recusou, exigindo montantes superiores ao devido; **v)** notificaram extrajudicialmente o requerido,

sem obter resposta; **vi)** ingressaram com a presente ação e depositaram judicialmente **R\$ 35.783,57** como pagamento da dívida.

O **Condomínio do Residencial Maria Mendes**, em **contestação e reconvenção**, pleiteia a cobrança do saldo remanescente da dívida condominial, afirmando que o valor total devido pelos autores atinge **R\$ 100.632,16**, motivo pelo qual pugna pela condenação dos requerentes ao pagamento do montante faltante, acrescido de encargos legais.

De acordo com o asseverado pelo requerido: **i)** os autores estão inadimplentes desde **março de 2019**, acumulando débitos de taxas condominiais e encargos que totalizam **R\$ 100.632,16**; **ii)** os valores consignados são insuficientes, pois ignoram reajustes e decisões assembleares que fixaram valores diferenciados para unidades de cobertura; **iii)** a convenção condominial e assembleias devidamente registradas estabeleceram critérios objetivos de rateio das despesas comuns, que vinculam todos os condôminos, incluindo os requerentes; **iv)** a recusa do condomínio decorreu da tentativa dos autores de pagar apenas parte da dívida, e não de uma negativa imotivada; **v)** pleiteia a condenação dos autores ao pagamento do saldo remanescente da dívida, acrescido de juros e multa condominial.

Os autores impugnaram os valores apresentados na reconvenção, reiterando que não há comprovação de que a unidade seja maior e que a cobrança não estaria de acordo com a convenção condominial. Asseverou ainda, que os autores pagaram apenas uma taxa condominial durante muito tempo, fato este não impugnado pelo condomínio.

Encerrada a fase instrutória, os autos foram conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Fundamentação

A **ação de Consignação em Pagamento** tem previsão nos **arts. 334 a 345 do Código Civil e arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil**, sendo cabível quando o credor recusa, sem justificativa plausível, o recebimento da obrigação devida.

No presente caso, a controvérsia reside na **suficiência dos valores consignados** e na validade da cobrança efetuada pelo condomínio.

O condomínio demonstrou que os valores das taxas condominiais **foram estabelecidos em assembleia geral**, conforme documentação acostada aos autos. O **art. 1.334, I, do Código Civil** dispõe que a convenção condominial "**determinará a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio**", vinculando todos os condôminos.

Já o **art. 1.336, §1º, do Código Civil**, estabelece que "**o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito**".

Dessa forma, verifica-se que os autores **tentaram consignar valor inferior ao efetivamente devido**, contrariando os critérios estabelecidos pela convenção e pelas assembleias condominiais. Assim, **não houve recusa injustificada do credor**, mas sim **inadequação dos valores consignados pela parte devedora**.

Contudo, o depósito judicial realizado tem o efeito de **extinguir a obrigação parcialmente**, conforme dispõe o **art. 340 do Código Civil**:

"Se a coisa devida for divisível, a consignação valerá até a concorrência da parte admitida pelo credor."

Assim, **reconhece-se a extinção parcial da obrigação até o montante de R\$ 35.783,57**, devendo os requerentes arcar com o saldo remanescente de **R\$ 64.848,59 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme demonstrado nos autos.

Portanto, a **ação de consignação em pagamento deve ser julgada improcedente** e a **reconvenção deve ser julgada procedente**, com a consequente condenação dos requerentes ao pagamento do saldo devedor.

Dispositivo

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação de Consignação em Pagamento e **JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO**, para:

- a) Extinguir parcialmente a obrigação dos requerentes/reconvindos até o montante de R\$ 35.783,57, correspondente ao valor consignado nos autos;**
- b) Condenar os requerentes/reconvindos ao pagamento do saldo remanescente da dívida condominial, no valor de R\$ 64.848,59 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do art. 1.336, §1º, do Código Civil, até a data do efetivo pagamento;**
- c) Determinar que, caso o débito não seja quitado no prazo de 15 dias, o condomínio poderá executar a dívida, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, com acréscimo de 10% a título de multa e honorários advocatícios;**
- d) Condenar os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.**

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua